茂名市茂南区城南街道“3·19”一般高处坠落事故调查报告

2022年3月19日8时许，我区城南街道茂名富利新城一期（项目实际名称为茂名富利新城一期，楼盘对外销售名称为世茂锦城）施工现场发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失117万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视事故调查处理工作，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经茂名市茂南区人民政府批准，成立了由区府办副主任任组长，区纪委监委、区应急管理局、城南街道办事处、区住房和城乡建设局、市公安局茂南分局、市公安局茂南分局城南派出所、区自然资源局、区司法局、区总工会等单位的有关人员组成的茂名市茂南区城南街道“3·19”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请市建筑工程质量检测专家，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问人员、查阅资料、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责

任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范措施与建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事项目概况

项目名称: 茂名富利新城; 工程地点: 茂名市茂南开发区振东小区; 项目申请单位: 广东全兴实业集体有限公司; 项目建设性质: 新建; 建设规模(或建筑面积): 193934.95 平方米; 主要建筑物: 住宅楼商铺; 备案项目编号: 140902721010219; 备案日期: 2014 年 12 月 24 日。

（二）事故相关单位情况

建设单位: 广东全兴实业集团有限公司(以下简称全兴公司)统一社会信用代码: 9144090005533665 2E ; 法人代表: 全兴; 注册日期: 2012 年 10 月 12 日; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 经营场所: 茂名市双山七路 5 号大院 1、2、3 号 3 层 303 号房 04 室(住所信息自主申报); 经营范围: 石油产业投资、房地产项目投资、农业开发投资，房地产开发经营，路桥工程、市政工程、消防系统安装工程、防腐工程、防水隔热工程、水电安装工程、工业控制系统工程、小区智能一体化工程、园林绿化工程，种植业。销售: 化工产品及化工原料(不含危险化学品及易燃易爆物品)、润滑油、燃料油及重油(无仓储)、石蜡、沥青、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、钢材产品、五金交电、农副产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质情况: 房地产开发企业资质证书，证书编号: 粤(茂)房开证字第196号; 有效期: 至2023年06月08日; 资质等级: 暂定级; 发证机关: 茂名市茂南区住房和城乡建设局，2021年06月08日。

施工单位: 广东明量建设集团有限公司(以下简称明量公司) 统一社会信用代码: 91440800760610696 9; 法人代表: 岑发广; 注册日期: 2004年03月26日; 类型: 其他有限责任公司; 经营场所: 茂名市电白区迎宾大道288号3栋1204-B单元; 经营范围: 建筑工程; 市政公用工程; 水利水电工程; 电力工程; 石油化工工程; 地基基础工程; 防水防腐保温工程; 建筑装修装饰工程; 钢结构工程，城市及道路照明工程; 建筑机电安装工程; 消防设施工程; 建筑幕墙工程; 环保工程; 城市园林绿化工程; 土石方工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

资质情况: 建筑业企业资质证书，证书编号: D244068702; 有效期: 至2022年12月31日; 资质类别及等级: 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级; 发证机关: 广东省住房和城乡建设厅，2021年12月13日。安全生产许可证，编号: (粤)JZ安许证字[2020]151326延，许可范围: 建筑施工，有效期: 2020年04月17日至2023年04月17日，发证机关: 广东省住房和城乡建设厅，2021年06月28日。

监理单位: 广东悉筑建筑设计有限公司（以下简称悉筑公司）统一社会信用代码: 91440902770194702B; 法人代表: 黄秉峰; 注

册日期：2005年01月05日；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营场所：广州市越秀区豪贤路102号2912房；经营范围：房屋建筑工程设计服务；市政工程设计服务；防雷工程专业设计服务；室内装饰设计服务；城市规划设计；乡规划编制；工程监理服务；消防设施工程设计与施工；工程技术咨询服务。

资质情况：工程监理资质证书，证书编号：EF0162988；有效期：至2024年10月18日；业务范围：房屋建筑工程监理甲级（可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务）；发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，2019年10月18日。

（三）工程承揽情况

2015年2月6日，全兴公司和明量公司签订《广东省建设工程标准施工合同》，将工程地点位于茂名市茂南开发区振东小区的茂名富利新城项目一期工程发包给明量公司，同时在合同中明确了双方的安全生产管理责任。

2016年1月上旬，全兴公司与悉筑公司签订《茂名富利新城项目建设工程监理合同》，期间该楼盘项目烂尾停工。2020年6月1日，全兴公司与悉筑公司重新签订了《茂名富利新城项目建设工程监理合同》，将茂名富利新城项目一期1#、2#、3#三栋和二期4#、5#、6#三栋（含架空层和地下室及人防工程）发包给悉筑公司进行监理。

（四）事故现场有关人员情况

1.麦某尧，男，汉族，49岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢

筋作业人员。

2.黎某群，女，汉族，63岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

3.麦某芳，女，汉族，57岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

4.陈某娣，女，汉族，59岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

5.黄某娟，女，汉族，52岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

6.梁某龙，男，汉族，52岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

7.王某莲，女，汉族，49岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

8.黎某娣，女，汉族，52岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

9.万某佐，男，汉族，47岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

10.田某华，男，汉族，46岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

11.吴某宽，女，汉族，47岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

12.莫某，女，汉族，50岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢

筋作业人员。

13.张某英，女，汉族，58岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

14.吴某海，男，汉族，50岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

15.黄某花，女，汉族，52岁，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

16.陈某杰(死者)，女，51岁，汉族，明量公司铁工，事发时为现场扎钢筋作业人员。

17.麦某源，男，汉族，59岁，明量公司铁工班长，负责班组铁工的安排工作。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月19日早上6时40分许，麦某尧、陈某杰、黎某群、麦某芳、陈某娣、黄某娟、梁某龙、王某莲、黎某娣、万某佐、田某华、吴某宽、莫某、张某英、吴某海、黄某花等16名施工人员到达茂名富利新城一期（世茂锦城）楼盘施工现场，麦某尧安排好工人给陈某杰并对其交代完工作内容后，陈某杰便带着黎某群、麦某芳、陈某娣、黄某娟、梁某龙、王某莲、黎某娣、万某佐、田某华、吴某宽、莫某、张某英、吴某海、黄某花等14名工人一起到一期2栋10楼扎钢筋，工人按照每组两人负责扎一条钢筋柱进行施工。黎某群和陈某杰两人为一组进行扎钢筋，8时许，黎某群发现陈

某杰突然不在附近，且其要扎的那条钢筋柱并没有动过的痕迹，黎某群大声喊陈某杰没有得到回应，在10楼扎钢筋的其他施工人员也不知道陈某杰在哪里。随后麦某芳打电话给麦某尧，让其叫人去找陈某杰，楼上的部分施工人员也下去找陈某杰。接到麦某芳电话后，在2栋一楼电梯井旁的空地处扎钢筋的麦某尧便在一楼周围寻找。8时7分许，麦某尧在2栋一楼西边电梯井与楼梯交接处的空地上发现陈某杰趴在地上，且陈某杰的脸部已经变形，符合高处坠落的情形。（因现场没有监控和目击者，无法确定其离开作业点的时间，根据坠落位置推测其从10楼西边电梯井与楼梯交接处边沿不慎坠落）。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，麦某尧马上拨打120急救电话，并将现场情况向明量公司项目部现场总工邓某生汇报，随后明量公司项目部人员马上赶往现场开展事故应急处置工作。8时15分许，茂名市茂南区人民医院的救护车到达事故现场，经医护人员现场对陈某杰进行检查和抢救，发现其已无生命体征，随后医生拨打110电话进行报警。

事故发生后，城南派出所、城南街道办事处、区住房和城乡建设局、区应急管理局的领导及工作人员赶赴现场，开展事故应急救援和善后工作。区应急管理局接报后于9时30分许向区府总值班室上报了事故信息。

（三）应急处置评估

茂南区党委、政府及时启动应急响应，迅速组织市公安局茂南分局、城南派出所、城南街道办事处、区住房和城乡建设局、区应急管理局等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置措施得当、信息发布及时、善后工作到位。应急处置评估为良好。

（四）事故善后处理情况

2022年3月20日，在城南派出所、城南街道办事处的牵头协调下，明量公司积极与死者陈某杰的家属进行协商并签订《协议书》，由明量公司一次性给予死者家属人民币115万元的经济补偿。补偿款分三次支付，在签订本协议的第二天支付30万元；在协助双方完成事故处理并结案后支付40万元；在协助办理保险理赔相关手续并完成理赔后（限期为两个月）再支付45万元。目前，事故善后处理和补偿工作已基本结束，暂没有引发影响社会稳定的不良情况。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

该起事故造成1人死亡，直接经济损失约117万元人民币。死亡人员情况如下：

陈某杰，女，汉族，51岁，事发时为现场扎钢筋施工作业人员，在本次事故中死亡。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

陈某杰在10楼进行扎钢筋施工作业时，私自离开施工作业点，因围护设施不牢固而不慎从楼层边沿坠落至一楼地面导致死亡。

（二）间接原因

1.明量公司安全生产主体责任落实不到位，对施工作业现场安全检查不到位，未能及时发现施工人员离开施工作业点和10楼外排安全防护网存在的安全隐患并及时采取措施消除事故隐患。

2.明量公司对施工人员的安全生产教育和培训不到位，未能采取有效措施教育和督促施工人员严格遵守公司的规章制度和安全操作规程，导致施工人员安全意识淡薄，未能准确识别作业场所和工作岗位存在的危险因素以及防范措施。

（三）事故性质

经初步调查认定，茂名市茂南区城南街道“3·19”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）城南街道办事处。城南街道办事处作为属地监管政府，党政领导班子能认真落实安全生产“一岗双责”，每季度召开安全生产工作会议，研究部署辖区安全生产工作，在重要时期党政领导亲自带队开展安全检查督查，同时也明确各村（居）委会和镇机关各部门安全生产职责。2022年以来，城南街道办事处通过到辖区在建工程项目检查的方式，督促企业落实安全生产主体责任。2022年1月26日，城南街道办事处对茂名富利新城（世茂锦城）在建项目进行检查，发现隐患问题2项，要求施工单位对存在的问题进行限期整改，1月30日，城南街道办事处对茂名富利

新城（世茂锦城）在建项目问题整改情况进行复核。城南街道办事处已履行了属地安全监管职责。

（二）茂南区住房和城乡建设局。茂南区住房和城乡建设局作为行业主管部门，积极开展建设工程安全监管工作，督促企业落实安全生产主体责任。一是下达通知、及时部署、定期要求召开建筑工地管理工作会议，明确工作要求，进一步督促加强建筑工地管理，落实做好建筑工地各项安全生产工作。二是加强督促检查，结合节假日、安全生产月、汛期检查、台风暴风重大天气等，对各建筑工地开展检查督促，强化施工安全防范。三是加强宣传教育，突出强调各建筑工地工人宣传教育工作，通过印制了宣传小册子、施工现场悬挂横幅、安全警示标语等形式营造浓厚的安全生产氛围。四是加强对建筑工地的“创文巩卫”工作的检查、巡查，全面提升建筑工地环境面貌。根据《茂名市茂南区人民政府办公室关于印发〈茂名市茂南区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（三定方案）及市住建局《关于茂名市住房和城乡建设局第一批下放（委托）茂南区事权和原市建设局茂南分局办公楼使用的会议纪要》（茂建纪要【2012】3号）文件规定，茂南区住房和城乡建设局负责本局核发施工许可的建筑工程的监管和竣工验收备案工作。茂名富利新城一期（世茂锦城）项目施工许可证由市住建局核发，属于市管工地。茂南区住房和城乡建设局积极协助市住房和城乡建设局对茂名富利新城一期（世茂锦城）开展检查督促工作，履行了行业监管职责。

六、事故责任单位及责任人员责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.全兴公司在茂名富利新城一期工程项目建设过程中，分别与施工总承包单位、监理单位签订了《广东省建设工程标准施工合同》和《茂名富利新城项目建设工程监理合同》，明确了双方安全生产管理责任，并按规定对建设项目进行安全检查，对发现的安全隐患能督促责任单位落实整改，已履行安全生产职责。建议免于责任追究。

2.明量公司安全主体责任落实不到位，未能及时发现10楼外排安全网存在的安全隐患并及时采取措施消除事故隐患；对施工现场安全监护不到位，专职安全员没有对扎铁施工人员进行现场监护，未能发现施工人员离开施工作业点；对施工人员的安全生产教育和培训不到位，没有督促施工人员严格遵守公司的规章制度和操作规程，导致施工人员安全意识淡薄。建议由茂名市茂南区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定对其进行处罚。

3.悉筑公司明确了监理岗位职责，监理人员具有相关执业资格，制定了监理规划、安全监理实施细则、监理实施方案、建设工程安全监理制度等，履行了检查施工单位的安全生产责任制、规章制度是否建立和落实，审核施工单位的安全生产工作是否开展、检查施工现场，对发现的生产安全隐患责令施工单位进行整改等

安全生产职责，建议免于责任追究。

（二）对事故责任人的处理建议

1.岑某广，明量公司法人代表，作为安全生产第一责任人，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，制定具体的安全管理措施，督促检查安全生产工作，定期组织员工进行安全生产教育和培训，组织制定生产安全事故应急预案。事故发生后，指示项目部立即启动应急救援预案，要求全力开展救援工作，积极做好各项救护及善后工作，履行了安全生产管理职责，建议免予责任追究。

2.沈某恒，明量公司派驻茂名富利新城一期项目经理，参与拟定项目部安全生产规章制度、操作规程、应急救援预案，组织项目部工人开展安全生产教育和培训，带班开展日常安全生产检查并督促落实安全隐患整改工作，事故发生后，积极协调项目部做好各项应急处置及善后工作，但未能及时消除生产安全事故隐患，建议由明量公司按公司内部规定对其进行处理。

3.曾某家，明量公司派驻茂名富利新城一期项目安全员，对施工作业现场安全检查不到位，未能及时发现施工人员离开施工作业点和10楼外排安全防护网存在的安全隐患并及时采取措施消除事故隐患，导致事故的发生，建议由明量公司按公司内部规定对其进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一)严格落实企业安全生产主体责任，汲取事故教训。事故责任单位要认真履行企业安全生产主体责任，建立健全、有效运行安全生产责任体系和监管体系；要在全公司范围内开展全员安全警示教育活动，对此次事故进行通报，认真总结事故发生的原因，让每一名员工都要从中汲取事故教训，提高员工的安全防范意识，杜绝各类生产事故的发生；要加强安全生产教育培训，保证从业人员熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程和作业场所风险，提升从业人员的安全操作技能和安全防范意识，增强员工预防事故和辨别危险源的能力；要强化作业现场安全管理，对所有危险作业前进行危险辨别，熟知相应的作业程序及措施；要加强对承包单位安全生产工作的统一协调和管理，定期进行安全检查，及时发现并督促消除生产安全事故隐患。

（二）严格安全生产责任制落实，强化属地监管和业务监管责任。各镇（街）和区住建等部门要认真总结事故教训，严格按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，切实加强本辖区、本行业领域事故隐患排查治理和执法监察工作，不断深化建筑施工行业领域安全生产专项整治，严厉查处打击各类非法违法建设施工行为，进一步夯实本辖区、本行业领域安全生产工作基础。

（三）开展建筑施工行业专项检查行动，加大监管执法力度。各镇（街道）、各部门要进一步强化安全生产红线意识，增强危

机感和责任感，切实严格履行“党政同责、一岗双责”规定，全面开展建筑施工行业安全隐患排查治理工作，进一步加大安全生产监管执法力度，避免类似事故再次发生。